

1502227-98.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI LUCIANO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Davi Luciano de Oliveira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 16:50h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502227-98.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502227-98.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI LUCIANO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Davi Luciano de Oliveira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 16:50h, na Avenida três, 599, Bonsucesso, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 103 porções individuais, com peso líquido total de 57,7 gramas, crack, dividido em 7 porções individuais, com peso líquido total de 2,1 gramas, lança-perfume, dividido em 3 porções, ecstasy, acondicionado em 1 porção e maconha, dividida em 118 porções, com peso líquido total de 41.7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares avistaram o acusado trazendo uma sacola em suas mãos, que, ao notar a presença dos servidores, empreendeu fuga, sendo detido em seguida. Em busca pessoal, dentro da sacola, os policiais localizaram 103 invólucros contendo cocaína, 7 invólucros contendo crack, 118 invólucros contendo maconha, 3 invólucros contendo lança-perfume, um invólucro contendo ecstasy, além da quantia de R\$ 26,00.

O acusado foi notificado (fl. 79), apresentou defesa prévia (fls. 83) e a denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022. Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 13/14), bem como pelos laudos toxicológicos (fls. 99/104).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 6/7) e em Juízo que, em patrulhamento no local, avistaram o acusado trazendo uma sacola nas mãos, o qual, ao perceber a viatura, empreendeu fuga, sendo detido após perder o equilíbrio e cair. Relataram que, em busca pessoal, dentro da sacola, o réu trazia porções de crack, maconha, cocaína, lança perfume, ecstasy e a quantia de R\$26,00.

Extrajudicialmente (fl. 8), o acusado permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O acusado foi surpreendido na posse de considerável quantidade de tóxico. Ele não se disse usuário e, mesmo que fosse, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi localizado.

Perceba-se, no mais, que nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida. Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta maus antecedentes (certidão fls. 39/40) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas.

É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de diversas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (103 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a primariedade, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Davi Luciano de Oliveira à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta e que o réu não deu causa à decretação da prisão preventiva, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, fica autorizada a incineração das drogas e o dinheiro apreendido (fl. 5), será repassado ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA